

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या – 1210/2023

( विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8742/2018 से उत्पन्न)

रितु तोमर

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार,

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 14422/2018 में दिनांक 30.05.2018 को पारित आदेश, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 147, 148, 149, 452, 324, 307, 342 और 506 के तहत दंडनीय

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अपराध के लिए मामला अपराध संख्या - 97/2018 में दिनांक 20.05.2018 को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 482 के तहत दायर याचिका को यहां तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई है। इस अपील के निस्तारण के उद्देश्य से अनावश्यक विवरणों और निस्तारण के उद्देश्य के लिए आवश्यक तथ्यों को यहां स्पष्ट किया गया है:

3. अपीलार्थी की बहन सुश्री रेखा, जो चौथे प्रत्यर्थी की बेटी का विवाह तीसरे प्रत्यर्थी के साथ प्रचलित रीति-रिवाज और प्रथा के अनुसार 15 मई, 2011 को संपन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम तेजल है।

4 कथित सुश्री रेखा ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि उसे उसके ससुराल से बाहर निकाल दिया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर करके भरण-पोषण के लिए मांग की, जो वी. संख्या 230/2014 के रूप में पंजीकृत हो गई और यह प्रधान परिवार न्यायाधीश के यहां लंबित है जिसके परिणामस्वरूप 22.07.2017 को तीसरे प्रत्यर्थी को 5,000 रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा भा.दं.सं. की धारा 498 ए, 406/34 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए तीसरे प्रत्यर्थी और अन्य के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार पुलिस स्टेशन में दिनांक 15.03.2017 को अपराध संख्या 73/2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई। कथित प्राथमिकी के आधार पर क्षेत्राधिकारी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

#### अस्वीकरण

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"*

5. जब पूर्वोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य मौजूद था, तो तीसरे प्रत्यर्थी ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन संख्या 41/2018 दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 के साथ जबरन उसके घर में प्रवेश किया और जब उन्होंने गांव की जमीन और घर को बेचने के बाद दिल्ली स्थानांतरित होने की उनकी मांगों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया तो शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से उसके पिता ने अपीलकर्ता के सिर पर चाकू से हमला किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, गौतम बुद्ध नगर के समक्ष की गई कथित शिकायत के आधार पर, दूसरे प्रत्यर्थी से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 11 मार्च, 2018 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी, जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्ति कभी भी शिकायतकर्ता के घर नहीं गए थे और कहा गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा कथित घटना नहीं हुई थी। हालांकि, विद्वत मजिस्ट्रेट ने दिनांक 03.05.2018 के आदेश द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और इस प्रकार इसमें ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए मामला अपराध संख्या - 55/2018 में दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसलिए, कथित प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई और इसे वर्तमान अपील को खारिज कर दिया गया है।

6. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर सावधानीपूर्वक और चिंतित होकर

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

विचार करने पर और इस न्यायालय के समक्ष दोहराने पर हमारा विचार है कि निर्विवाद रूप से तीसरा प्रत्यर्थी जो अपीलकर्ता की बहन का पति है और जिसने आवेदन संख्या.41/2018 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, गौतम बुद्ध नगर के समक्ष धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया था, जो वर्तमान कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान समाप्त हो गया है। इसलिए, 20 जनवरी, 2020 के आदेश द्वारा उसका नाम हटा दिया गया। कोई भी प्रत्यर्थियों संख्या- 1 और 2 के लिए उपस्थित नहीं हुआ है।

7. धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन के जवाब में क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा 11.03.2018 को दायर रिपोर्ट के अनुसार, यह खुलासा किया गया कि शिकायतकर्ता ने सुश्री रेखा, अर्थात् अपीलकर्ता की बहन से शादी की थी और कहा था कि विवाह टूट गया था जिसके परिणामस्वरूप दोनों परिवारों के बीच वैमनस्य पैदा हो गया था। इस स्थिति के कारण सुश्री रेखा ने अपने पति के खिलाफ दो वाद दायर किये जिसमें से एक वी. नंबर.230/2014 में भरण-पोषण के लिए जिसमें प्रत्यर्थी अर्थात् पति (शिकायतकर्ता) को उसकी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह Rs.5,000/- की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था और उसने उत्पीड़न, दहेज की मांग आदि का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट अपराध सं. 773/2017 भी दर्ज की थी जिसके परिणामस्वरूप उसके पति (शिकायतकर्ता अर्थात् तीसरा प्रत्यर्थी यहां) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसके परिणामस्वरूप

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने पुलिस, अर्थात् दूसरे प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से उस रिपोर्ट के बताता है जिसको मांगी गई थी। मजिस्ट्रेट को 11.03.2018 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जांच के बाद यह पाया गया कि अपीलकर्ता (यहां तीसरे प्रतिवादी) ने मनगढ़ंत और आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए आवेदन दायर किया था। और उस गांव में जहां शिकायतकर्ता रहता था, किसी ने भी अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति के बारे में गवाही नहीं दी है कि उन्होंने खटाना गांव का दौरा किया था और शिकायतकर्ता और उसके पिता को 26.01.2018 को कथित रूप से चोट पहुंचाई थी। जांच के बाद क्षेत्राधिकारी पुलिस ने भी यह राय व्यक्त की है कि प्रस्तावित घटना गलत प्रतीत होती है। हालांकि, विद्वत मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि किस आधार पर 11.03.2018 को कथित रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था या यह स्वीकार किए जाने योग्य क्यों नहीं है।

8. पूर्व-वर्णित तथ्यों के आधार पर और दो परिवारों के बीच विवाद होने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, जिसके परिणामस्वरूप पहले ही पत्नी द्वारा दो मामले दर्ज किए जा चुके थे, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता (इसमें तीसरा प्रत्यर्थी) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और यह तथ्य कि शिकायतकर्ता के पड़ोसियों सहित ग्रामीणों में से किसी ने भी 26.01.2018 को शिकायतकर्ता द्वारा दावा किए गए किसी

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

भी घटना की घटना के बारे में समर्थन या गवाही नहीं दी थी , इस न्यायालय द्वारा निकाला जाने वाला अप्रतिरोध्य निष्कर्ष क्षेत्राधिकार पुलिस की रिपोर्ट को प्रतिग्रहण करना है, जहां वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत घटना झूठी प्रतीत होती है, और इस तरह अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही खारिज करने योग्य है।

9 इसलिए, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, हम दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 452, 324, 307, 342 और 506 के तहत की अपराध संख्या 97/2018 के रूप में पंजीकृत कार्यवाहियों को रद्द करते हैं।

तदनुसार अपील को अनुमति दी जाती है।

.....  
(न्यायमूर्ति बी. आर. गवई)

.....  
(न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार)

नई दिल्ली

21 अप्रैल, 2023

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।